

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 542/2536

นายชำ สุชาภา

โจทก์

นายกล้า แก้วเจือ

จำเลย

นายกล้าหรือกล้า แก้วเจือ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 135)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางสาธารณะความกว้าง 2 เมตร และมีความยาวตลอดแนวที่ดินของจำเลย ด้านติดกับที่ดินของนายจิตรวังบัว กับให้จำเลย รื้อสิ่งปลูกสร้างออก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 130,129)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อสิ่งปลูกสร้าง ออกในระหว่างฎีกา ภายใต้เงื่อนไขว่า จำเลยจะต้องเปิดฝาอาคารด้านตะวันตกและประตูด้านตะวันออกให้โจทก์และบริวารใช้เดินผ่านเส้นทางพิพาทได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเมื่อใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องหรือสิ่งปลูกสร้าง ออกในระหว่างฎีกา ภายใต้เงื่อนไขว่า จำเลยจะต้องเปิดฝาอาคารด้านตะวันตกและประตูด้านตะวันออกให้โจทก์และบริวารใช้เดินผ่านเส้นทางพิพาทได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเมื่อใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(สุนพ กীরติยุดิ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-มงคล สระแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ